

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2533 นาย เชลง กฤษณวรร ณ ใน ฐานะ ส่วน
ตัว และ ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ

โจทก์

นาย ชวน กฤษณวรร ณ

โจทก์

พันเอก สนิท สุภามาศ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1471, มาตรา 1474

การที่คู่สมรสยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งเป็นสินสมรสเฉพาะส่วนของตนให้แก่ผู้อื่นไปแล้ว ถือได้ว่าคู่สมรสนั้นได้ตกลงแบ่งที่ดินทั้งแปลงดังกล่าวออกเป็นของแต่ละฝ่าย ย่อมทำให้ที่ดินในส่วนที่เหลือหมดสภาพจากการเป็นสินสมรส และตกเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง การให้อสังหาริมทรัพย์แก่ผู้รับนั้นจะสมบูรณ์ตามป.พ.พ. ก็ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่บ้านพิพาทเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อทางพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติกรรม การให้ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ในบ้านยังคงเป็นของผู้ให้ เครื่องทอง รูปพรรณ เครื่องเพชร และเครื่องประดับอื่น ๆ คือสร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มขัดนาฬิกา ซึ่งเป็นของภรรยา มีราคาไม่มากนักเป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ แม้จะได้มาโดยสามีเป็นผู้หามาให้ หรือภรรยาหาเองในระหว่างสมรสก็ยังคงเป็นสินส่วนตัวของภรรยา.

โจทก์ฟ้องว่า บิดาโจทก์มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 รวม 3 คน คือ นางเชือมารดาโจทก์ นางเกื้อ และนางละม้าย หลังจากนางเชือและนางเกื้อตายแล้ว บิดาโจทก์อยู่กินกับนางละม้ายมีสินสมรสร่วมกัน คือที่ดินเงินฝากธนาคาร เครื่องทองรูปพรรณ และอื่น ๆ รวมราคาทรัพย์ 704,706.08 บาท เมื่อบิดาโจทก์ถึงแก่กรรม นางละม้าย ยื่นคำร้องขอทำนิติกรรมจดทะเบียนให้เฉพาะส่วนบ้านเลขที่ 370 แก่โจทก์แต่ยังมิได้จัดการโอนให้เรียบร้อย นางละม้ายถึงแก่ความตาย จำเลยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนางละม้าย ส่วนโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกนายชวนบิดา วันที่ 29 มิถุนายน 2526 จำเลยที่ 1 และที่ 2 สมคบกันจดทะเบียนซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 พร้อมบ้านด้วยเจตนาอำพราง เพื่อฉ้อฉลโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสระหว่างนายชวนและนางละม้าย คืนแก่โจทก์แล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉยจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย ทรัพย์พิพาทเป็นสินส่วนตัวของนางละม้าย จำเลยที่ 1 โอนขายให้จำเลยที่ 2 โดยชอบ โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษา ให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายให้จำเลยทั้งสองส่งมอบเครื่องทองรูปพรรณ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำสืบตรงกันฟังได้ว่านายชวน กฤษณวรรณ บิดาโจทก์มีภรรยาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2478 รวม 3 คน คือนางเชื้อมารดาโจทก์ นางเกื้อและนางละม้าย นางเชื้อกับนางเกื้อถึงแก่กรรมก่อนนายชวน นายชวนมีบุตรกับนางเชื้อและนางเกื้อรวม 8 คนไม่มีบุตรกับนางละม้าย ระหว่างอยู่กินกันเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2493 นายชวน นางละม้าย ได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอ บางกอกใหญ่ (เขตธนบุรี) กรุงเทพมหานคร จากนางบุญหลง ภาลบุตร ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2521 นายชวนได้ให้ที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของตนแก่โจทก์ วันที่ 9 มิถุนายน 2521 นางละม้ายได้ให้นายชนะ กฤษณวรรณถือกรรมสิทธิ์รวมในส่วนของ ตน และวันที่ 20 ธันวาคม 2521 เจ้าพนักงานที่ดินได้แยกโฉนดที่ดินให้ เป็นของ โจทก์เนื้อที่ 48 ตารางวา เป็นของนายชนะเนื้อที่ 31 ตารางวา ส่วนนางละม้ายถือ โฉนดเดิมเหลือเนื้อที่ 61 ตารางวา นายชวนอยู่กับนางละม้าย จนนายชวนถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2525 นางละม้ายถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2526 ก่อน นางละม้ายถึงแก่กรรมคือวันที่ 6 เมษายน 2526 จำเลยที่ 2 และนางประยงค์ กลั่น สกุลมารดาจำเลยที่ 2 ได้สำรวจทรัพย์สินของนางละม้ายประมาณ 20 รายการ และรับ ไปปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายชวน ส่วนจำเลย ที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนางละม้าย นางละม้ายเป็นพี่จำเลยที่ 1 และเป็นน้องนาง ประยงค์ คงมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า

1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอ บางกอกใหญ่ (เขตธนบุรี) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 61 ตารางวาและครึ่งหนึ่งของบ้านเลขที่ 370 บนที่ดินดังกล่าวซึ่งเหลือจากการที่นายชวนยกให้โจทก์แล้วเป็นสินสมรสของนาย ชวนกับนางละม้ายหรือไม่

2. การที่นางละม้ายไปยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมให้บ้านดังกล่าวครึ่งหนึ่งใน ส่วนของตนแก่โจทก์ที่สำนักงานที่ดินเขตธนบุรีไว้แล้วก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์เป็น บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300หรือไม่

3. โจทก์ขอเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทและครึ่งหนึ่งของบ้านพิพาทใน ส่วนที่เหลือจากที่นายชวนกให้โจทก์แล้วได้หรือไม่

4. เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร เครื่องประดับอื่น ๆ เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู ตามฟ็อง และค่าเช่าที่ดินพิพาทเดือนละ 600 บาทเป็นสินสมรสของ นายชวนกกับนางละม้ายหรือไม่

ปัญหาตามข้อ 1 เห็นว่า นายชวนได้ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 1038 ตำบลบางยี่เรือ (แขวงบางยี่เรือ) อำเภอบางกอกใหญ่(เขตธนบุรี) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสินสมรสของนายชวนกกับนางละม้ายเฉพาะส่วนของนายชวนให้แก่โจทก์ไป แล้วถือได้ว่านายชวนกกับนางละม้ายได้ตกลงแบ่งที่ดินทั้งแปลงดังกล่าวออกเป็นของ แต่ละฝ่ายยอมทำให้ที่ดินในส่วนที่เหลือหมดสภาพจากการเป็นสินสมรสและตกเป็น สินส่วนตัวของนางละม้าย ส่วนบ้านเลขที่ 370 นั้น นายชวนได้ทำพินัยกรรมยกส่วน ของตนครึ่งหนึ่งให้โจทก์แล้วเช่นกัน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจึงตกเป็นของนางละม้าย แต่ผู้เดียว

ปัญหาตามข้อ 2 เห็นว่า การให้อสังหาริมทรัพย์แก่ผู้รับนั้นจะสมบูรณ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 ก็ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจด ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ บ้านพิพาทเป็นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อทางพนักงานเจ้า หน้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติกรรม การให้ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในบ้านส่วนที่เป็นของนางละม้ายยังคงเป็นของนางละม้าย เมื่อนางละม้าย

ถึงแก่กรรม ทรัพย์สินของนางละม้ายก็เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 1278/2527 ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดโจทก์ นางเยาว์ แซ่เบ้หรืออมร ธีระสวัสดิ์ ผู้ร้อง นายออ แซ่อึ้ง กับพวก จำเลย ส่วนคำพิพากษาฎีกาที่โจทก์อ้างมาในฎีกาของโจทก์นั้นข้อเท็จจริงต่างกับคดีนี้

ปัญหาตามข้อ 3 เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยแล้วฟังได้ว่าที่ดินพิพาทและครึ่งหนึ่งของบ้านพิพาทในส่วนที่เหลือจากที่นายชวนยกให้โจทก์แล้วเป็นมรดกของนางละม้าย โจทก์ไม่ได้เป็นทายาทไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดกดังกล่าว ก็ย่อมไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์สินในส่วนนี้ให้บุคคลอื่นได้

ปัญหาข้อ 4 เห็นว่า เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชรและเครื่องประดับอื่น ๆ ตามฟ้อง คือสร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวนเข็มขัดนาฬิกา เป็นเครื่องประดับกายซึ่งรวมกันแล้วมีราคาไม่มากนักเมื่อพิจารณาตามฐานะและรายได้ของบิดาโจทก์และนางละม้ายแล้วเครื่องประดับกายดังกล่าวเป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะของนางละม้าย แม้นางละม้ายได้มาโดยบิดาโจทก์เป็นผู้หามาให้หรือนางละม้ายหามาเองในระหว่างสมรสก็ตามก็เป็นสินส่วนตัวของนางละม้ายส่วนเงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลูทั้งสองบัญชีมีชื่อนางละม้ายเป็นเจ้าของ ทั้งก่อนนางละม้ายถึงแก่กรรม ฝ่ายจำเลยได้สำรวจทรัพย์สินของนางละม้ายแล้วทำบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินของนางละม้ายไว้ตามเอกสารหมาย จ.10 โจทก์ซึ่งรู้เห็นการทำบันทึกฉบับดังกล่าวและร่วมลงชื่อไว้ในฐานะพยานก็ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้งว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดเป็นสินสมรสของนายชวนกับนางละม้าย นอกจากนี้หลังจากนายชวนถึงแก่กรรมแล้วโจทก์ไม่เคยเรียกร้องขอแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวจากนางละม้ายจนนางละม้ายถึงแก่กรรมหลังนายชวน 1 ปี

เศษ จึงน่าจะเชื่อว่าทรัพย์สินตามเอกสารหมายเลข 10 ซึ่งมีเงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลูรวมอยู่ด้วยเป็นสินส่วนตัวของนางละม้าย(สำหรับค่าเช่าที่ดินพิพาทนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินของนางละม้าย ดังนั้นเงินรายได้จากค่าเช่าที่ดินพิพาทจึงเป็นของนางละม้ายไม่ได้เป็นมรดกของนายชวน ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยปัญหามาชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ